

VISTOS:

Los presentes autos caratulados: “**MUNICIPALIDAD DE TOAY c/ MORALES MARÍA SOLEDAD Y OTROS s/ SUMARÍSIMO**”, expediente n° 2326/24, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, (expte. n° 22474 r.C.A) y;

RESULTANDO:

----- 1°) El abogado Iván Alarcón Burgos, en su carácter de apoderado de la parte demandada conforme poder obrante en actuación n° 849.473, interpone recurso extraordinario provincial (actuación n° 3.138.452) contra la decisión de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Toay (parte actora) y declara procedente la acción de desalojo promovida (actuación n° 3.103.485).

2°) Funda el recurso interpuesto en los incisos 1° y 2° del art. 261 del CPCC.

3°) Relata los antecedentes del caso, en los que menciona que la Municipalidad inicia el proceso de desalojo. Indica que la jueza de primera instancia, sin declarar la inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley Nacional RENABAP, resuelve no suspender el proceso. Agrega que tal decisión fue recurrida habiéndose denegado el respectivo remedio intentado.

Refiere que el proceso continuó, se celebró la audiencia preliminar y finalmente se resolvió el rechazo de la demanda atento haberse probado con constancias de la causa que “Chacra Raíz” se encuentra ocupando inmuebles en carácter de poseedores, a cuyo fin se valoraron actos posesorios materiales y jurídicos.

Señala que apelada la decisión, la Cámara –previo a resolver– solicitó medidas de mejor proveer (reconocimiento del lugar) y luego modificó la sentencia.

Recurrida dicha decisión detalla los recaudos de admisibilidad para luego fundar el recurso extraordinario provincial en las casuales previstas en el inciso 1° (violación y errónea aplicación de la ley) y en el inciso 2° (incongruencia) del art. 261 del CPCC.

En relación al primer motivo recursivo denuncia violación a los arts. 15 y 18 de la Ley N° 27.453 (arts. 15 y 18) de Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), y su modificatoria Ley N° 27.694 (art. 11), en cuyo régimen se encuentra inscripto el Barrio “Chacra Raíz”.

Continúa su desarrollo argumental con el detalle de dicha normativa de orden público que declara sujeta a expropiación los inmuebles que constituyen el anexo a la misma, entre los cuales se encuentran los que son objeto de las presentes actuaciones. Transcribe los arts. 12 y 963 del CCC para concluir que el presente proceso debió haberse suspendido. Asimismo invoca violación de la Ley de Expropiación Nacional N° 21.499.

Recuerda la presunción de legitimidad de las leyes del Congreso y alude a nociones sobre la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Agrega que de manera directa también se violan convenios internacionales con jerarquía constitucional y la propia Constitución Nacional.

Postula errónea aplicación de la Ley RENABAP, entiende que en la decisión se confunde el concepto de “tenencia” del CCC con el de “seguridad en la tenencia” contenido en instrumentos internacionales. Afirma que la demandada invocó –y además probó– el carácter de poseedora, lo cual no es una cuestión de derecho sino de hecho.

Agrega que se encuentra probado que la posesión y los diversos actos posesorios de los demandados fueron previos al inicio de los presentes autos y que no debe pesar sobre los demandados la vía elegida por la actora.

También advierte sobre la configuración del yerro al condicionar la aplicación de la ley nacional a la adhesión por parte de las provincias. Plantea que la misma establece un sistema de prioridad en los trámites expropiatorios para aquellos inmuebles que hayan concertado un acuerdo con la agencia nacional, que sus cláusulas son de orden público por lo que entiende que no resulta exigible que las provincias deban adherir a la misma para su aplicabilidad.

Luego alude al certificado de vivienda familiar (acompañado en oportunidad de contestar demanda), a cuyo fin insiste que fue tramitado previo al inicio del juicio y citación, haciendo hincapié en el ánimo de poseer. Además, califica tal extremo de esencial a los fines del principio de congruencia.

Recuerda doctrina y jurisprudencia que establecen que ante el carácter de poseedor (sea legítimo o ilegítimo) se debe concurrir por la vía de reivindicación, acción real, interdicto o acción policial. Por lo que insiste que el yerro en la aplicación de la Ley RENABAP resulta una cuestión esencial. Concluye que si la municipalidad actora intenta vías que no son idóneas a los fines perseguidos no es una negligencia que deba “soportar” la parte demandada.

De un modo general y amplio señala errónea aplicación del articulado del CCC en materia de posesión, aludiendo al mismo no como derecho sino como un estado de hecho y una condición *sine que non* para el ejercicio de los derechos reales.

También invoca, de manera amplia, error en la aplicación del articulado del código procesal civil y comercial en tanto reitera que quien introdujo el trámite de desalojo y sumarísimo es la parte actora al iniciar la acción, debiendo la parte conocer las limitaciones del proceso.

En lo que atañe al recurso fundado en el inc. 2° del art. 261 del CPCC, plantea violación al principio de congruencia. Al efecto detalla cuestiones esenciales que considera que no han sido tenidas en cuenta por la Cámara, entre las cuales menciona el proceso expropiatorio y su encuadre normativo (art. 17 CN y Leyes N° 21.499 y 27.453). Destaca así que los inmuebles objeto de expropiación resultan ser aquellos necesarios para cumplir el interés colectivo tenido en cuenta por el legislador, esto es la finalidad de lograr la integración socio urbana de los Barrios Populares existentes en el RENABAP.

Entiende que la fundamentación dada por la Cámara atiende argumentos ingresados en la expresión de agravios que no constitúan parte de la litis, y por ello estima que resolvió *extra petita*.

Por último invoca omisión de la tutela judicial efectiva solicitada en oportunidad de trabar la litis, de acuerdo al contexto de los desalojos y derechos humanos que enuncia en atención a las personas involucradas (adultos, niños y niñas). Al efecto cita normas y obligaciones contraídas internacionalmente por el Estado Argentino.

Finalmente hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso intentado.

3°) La Cámara de Apelaciones admite formalmente el recurso interpuesto por la parte demandada (actuación n° 3.154.391).

CONSIDERANDO:

1°) Se procederá a efectuar el análisis de admisibilidad en los términos del artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial.

2°) Es sabido que el recurso extraordinario es un medio de impugnación de carácter excepcional por lo cual su examen es de carácter restrictivo (STJ, Sala A, exptes. n° 2162/23, 2204/23, 2291/24, entre otros).

Se anticipa que el recurso en examen no reúne las condiciones mínimas necesarias para que sea factible su declaración de admisibilidad.

Bajo la casual recursiva que prevé el inciso 1° del art. 261 del CPCC, el recurrente invoca errónea aplicación de la Ley RENABAP N° 27.453 de Registro de Barrios Populares, modificada por Ley N° 27.694, en cuyo régimen se encuentra inscripto el Barrio "Chacra Raíz".

Se advierte que al argumentar su crítica alude de una forma vaga y genérica a la afectación de dichos cuerpos normativos, al igual que lo hace cuando invoca la infracción de la Ley de Expropiación Nacional N° 21.499, el Código de Procedimientos local, el Código Civil y Comercial, la Constitución Nacional y los Tratados internacionales.

La aludida imprecisión torna ineficaz la técnica recursiva utilizada. Pues no cumple de esa forma, con la crítica que la causal fundante requiere, en tanto la misma solo es apta para poner en conocimiento del tribunal errores de derecho. De ello se sigue que la suficiencia del recurso requiere que se citen los preceptos legales presuntamente violados y se profundice la crítica en tal sentido.

Este Superior Tribunal ha dicho que la cita ha de ser precisa y no es útil para la suficiencia del recurso extraordinario indicar un cuerpo legal como presuntamente violado sin concretar cuál de los preceptos que lo integran sería el transgredido (STJ, Sala A, exptes. n° 1786/18, 2037/23, 2300/25).

De lo expuesto se colige que la inobservancia de aquella carga procesal arrastra la calificación de insuficiencia, ya que el Superior Tribunal no podrá suplir por inferencia o interpretación la omisión del recurrente.

Por otra parte, cuando se intenta la vía extraordinaria provincial del inciso 1° del art. 261 del CPCC, el recurrente sólo anticipa una premisa, y es responsable de su demostración, razón por la cual debe demostrar suficiente y pormenorizadamente en qué y cómo se equivocaron los jueces que dictaron la resolución impugnada y cómo ha influido ello de manera sustancial en lo dispositivo de la sentencia (STJ, Sala A, exptes. n° 1725/18, 2036/21).

Bajo dicho cometido no basta presentar la propia interpretación como propone la parte recurrente en contraposición a la contenida en la sentencia en crisis. En efecto, la argumentación y encuadre normativo que realiza la Cámara ha sido objetada bajo una opinión disímil, insuficiente para habilitar la vía extraordinaria que se intenta por la casual prevista en el inciso primero.

Es que, se requiere –como carga ineludible– señalar en qué consiste la conculcación o error que se le adjudica a la sentencia para permitir, de ese modo, establecer la existencia o no de tal infracción, extremo que no acontece en el caso. No explica cómo, de qué manera y en cuál sentido se han transgredido las normas que se dicen vulneradas (STJ, Sala A, exptes. n° 1673/17, 1786/18, 2277/24, entre otros) ni se han logrado rebatir los sólidos y completos argumentos dados en el decisorio en crisis.

Bajo la causal del inc. 2° del art. 261 del CPCC, postula violación al principio de congruencia, específicamente indica que el régimen de integración socio urbana fue una cuestión esencial no resuelta por la Cámara. Asimismo entiende que la decisión atiende argumentos ingresados en la expresión de agravios que no constituían parte de la litis, resolviendo *extra petita*.

Conforme reiterada y consolidada jurisprudencia de este tribunal, con apoyo en doctrina, se ha señalado que las cuestiones esenciales están indisolublemente ligadas a los elementos de la pretensión y oposición, por lo que no las configuran los simples razonamientos de hecho que formulan los litigantes en apoyo de sus pretensiones, ni los argumentos de derecho invocados con el mismo objeto, ni las alegaciones relativas a la prueba. (STJ, Sala A expte. n° 2076/21).

En tal sentido no se viola la regla de congruencia si los jueces de la causa no se desentendieron de los temas litigiosos sometidos a su conocimiento, los que tuvieron respuesta suficiente mediante la debida fundamentación legal en el pronunciamiento dictado (STJ, Sala A expte. n° 1725/18).

Resta acotar que el principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas. Tal limitación, sin embargo, infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva) no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez.

Este tribunal ha acogido el criterio sentado por la Corte Suprema en relación al principio *iura novit curia*, en el entendimiento que éste faculta al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes (Fallos 329:4372, 333, 828, entre otros) (STJ, Sala A exptes. n° 1742/18, 2056/21).

De acuerdo a tales pautas se concluye que no viola el principio de congruencia la decisión que determina el derecho aplicable para resolver la controversia con independencia de las normas que las partes hayan invocado como sustento de sus pretensiones, tal como ocurre en el presente caso.

Por último, la alusión genérica que efectúa la impugnante respecto a la tutela judicial efectiva que estima omitida, no alcanza para fundar el recurso impetrado por cuanto no se explica de qué manera se lesionan tales garantías.

Es doctrina de este Superior Tribunal de Justicia que no se funda un recurso extraordinario con la sola enunciación o invocación genérica de cláusulas constitucionales, sino que es necesario que quien las invoque profundice su análisis (STJ, Sala A, exptes. n° 397/99 y 1671/17, entre otros).

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que el recurso extraordinario debe satisfacer acabadamente el requisito de fundamentación autónoma, y por ello resulta insuficiente la invocación genérica de garantías constitucionales o manifestaciones sin razones jurídicas concretas, determinadas y aptas para sustentar las impugnaciones argüidas (STJ, Sala A, exptes. n° 356/99, 993/08, 1595/16, entre otros).

3°) De las consideraciones vertidas, se desprende que el escrito recursivo no satisface las cargas específicas que la ley establece de manera rigurosa para que sea factible su declaración de admisibilidad.

4°) En virtud de lo resuelto, la confirmación de la solución dada en la sentencia de mérito torna más cercana la eventual materialización del desalojo de las familias vulnerables involucradas, por lo que se impone necesario recordar que al momento de ejecutarse el respectivo lanzamiento deberán adoptarse las medidas que se estimen oportunas a los fines de garantizar el efectivo resguardo y tutela de los intereses y derechos de los sujetos involucrados y en especial de los niños, niñas y adolescentes.

A tales fines e inmediatamente después de restituidos los obrados a la instancia de origen –sin perjuicio de lo dispuesto en el punto III de la parte resolutive de la sentencia de la Cámara de Apelaciones– deberá darse expresa intervención al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia a los fines de que se active el protocolo de desalojo correspondiente y se pueda operar con la antelación necesaria como para afrontar cualquier situación que pudiera presentarse en el momento de diligenciarse el mandamiento de lanzamiento.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, Sala A;

RESUELVE:

1) Declarar inadmisibile el recurso extraordinario provincial planteado por la parte demandada (actuación n° 3.138.452), contra la sentencia de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (art. 266, 2° párrafo del CPCC).

2) Dar por perdido el depósito efectuado (archivo asociado a la actuación n° 3.139.061 por la suma de cuarenta y siete mil cuatrocientos pesos (\$47.400) y transferir dicho importe a la cuenta n° 441470/0 "Superior Tribunal de Justicia, Capacitación". Efectúese la libranza correspondiente a través del Sige y comuníquese a la Secretaría de Economía y Finanzas del Poder Judicial.

3) Regular los honorarios profesionales del abogado Iván Alarcón Burgos en 1 UHON, a cargo del propio cliente (arts. 5, 11, 12 y 19, Ley N° 3371). A este importe se le adicionará el porcentaje de IVA, de así corresponder.

4) Restituidos los obrados a la instancia de origen, dese expresa intervención al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de acuerdo al punto 4) de los considerandos.

5) Regístrese, notifíquese y oportunamente genérese cargo en el Sige a los fines de su devolución.

Dra. María Verónica Campo

Vocal Sala A

Superior Tribunal de Justicia

Dr. José Roberto Sappa

Presidente Sala A

Superior Tribunal de Justicia

Vanina E. Pratedessus

Secretaria Sala A

Superior Tribunal de Justicia